

Рассрочка по уплате налогов

Пошаговый алгоритм: от проверки оснований до получения решения

ст. 64 НК РФ

до 3 лет

ЮЛ и ИП

Глава 9 НК РФ

единовременная уплата невозможна — закон предоставляет инструмент. Главное: знать порядок действий и не пропустить

ШАГИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАССРОЧКИ

01

Проверьте наличие основания для рассрочки (п. 2 ст. 64 НК РФ)

пп. 1

Ущерб от стихийного бедствия или техногенной катастрофы

пп. 2

Недофинансирование из бюджета — для получателей бюджетных средств

пп. 3

Угроза банкротства при единовременной уплате налога

пп. 5

Сезонный характер производства или реализации товаров и услуг

пп. 7

Невозможность уплаты по результатам налоговой проверки — только рассрочка, не отсрочка

► **Важно:** По пп. 7 рассрочка возможна только если: организация существует более 1 года; не находится в стадии реорганизации или ликвидации; решение налоговой проверки не оспаривается на момент подачи заявления.

02

Убедитесь в отсутствии запрещающих обстоятельств (ст. 62 НК РФ)

X

Уголовное дело по налоговым нарушениям в отношении организации или её руководителя

X

Налоговая задолженность оспаривается в порядке главы 19 НК РФ

X

Организация находится в стадии ликвидации

X

В отношении организации возбуждено производство по делу о банкротстве

X

Физическое лицо планирует выехать за рубеж на постоянное место жительства

X

В течение трёх последних лет ранее предоставленная рассрочка досрочно прекращалась

03

Определите уполномоченный налоговый орган (ст. 63 НК РФ)

до 50 млн ₽

УФНС России по субъекту РФ по месту нахождения (жительства) заинтересованного лица

50 млн — 1 м

Межрегиональная инспекция ФНС России по управлению долгом

свыше 1 млрд

Межрег. инспекция ФНС по управлению долгом с последующим согласованием с ФНС России

Повторная

Если в текущем календарном году уже предоставлялась рассрочка — Межрегиональная инспекция ФНС

► **Важно:** При сумме свыше 10 млн руб. УФНС субъекта РФ дополнительно согласовывает принятое решение с Межрегиональной инспекцией ФНС России по управлению долгом.

ПРОДОЛЖЕНИЕ: ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ И ПОЛУЧЕНИЕ РЕШЕНИЯ

04

Подготовьте полный пакет документов (пп. 4–6 ст. 64 НК РФ)

Заявление

По форме Приложения № 1 к Приказу ФНС от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1134@. В заявлении обязательно указываются: основание, сумма и запрашиваемый срок

Банк (картот

Справки банков о наличии расчётных документов в картотеке неоплаченных требований по всем счетам

Дебиторы

Перечень контрагентов-дебиторов с ценами договоров и сроками их исполнения

Основание

Документ, подтверждающий заявленное основание: акт оценки ущерба / справка финансового органа / документ о сезонности и др.

Обеспечение

Договор залога имущества, договор поручительства или банковская гарантия. При основании пп. 7 — исключительно банковская гарантия

Доп. пп. 7

Справки банков об оборотах денежных средств за каждый из трёх месяцев, предшествующих подаче заявления

► **Важно:** Актуальный перечень банков, чьи гарантии принимаются в налоговых целях, публикуется на официальном сайте Министерства финансов России.

05

Подайте заявление в электронном виде

⚠ По пп. 7 — не позднее 10 рабочих дней!

ЛК ФНС

Личный кабинет налогоплательщика на официальном сайте ФНС России — nalog.gov.ru

ТКС

Телекоммуникационные каналы связи через оператора электронного документооборота

► **Важно:** КРИТИЧНЫЙ СРОК по пп. 7: заявление подаётся не позднее 10 рабочих дней после вступления в силу решения по результатам налоговой проверки. Пропуск срока лишает права на рассрочку по данному основанию.

06

Ожидайте решения уполномоченного органа

10 рабочих дней

Стандарт

10 рабочих дней с даты получения полного пакета документов уполномоченным органом

+20 кал. дн.

Возможное продление срока на 20 календарных дней при необходимости запроса дополнительных сведений

Пауза

По ходатайству заявителя орган вправе временно приостановить взыскание задолженности на период рассмотрения

Ответ

Решение о предоставлении или мотивированный отказ направляются заявителю в течение 3 рабочих дней

07

Оформите обеспечение — решение вступает в силу

30 календарных дней

Вариант А

Обеспечение представлено до принятия решения → решение вступает в силу в день его принятия

Вариант Б

Обеспечение оформлено после принятия решения → вступает в силу с даты оформления, но не позднее 30 календарных дней

Регион

Требуется согласование с финансовым органом субъекта РФ — 10 рабочих дней; при отсутствии ответа решение считается согласованным

Риск

Если обеспечение не представлено в течение 30 дней — решение не вступает в силу, рассрочка считается непредоставленной

КОГДА В РАССРОЧКЕ ОТКАЖУТ (ст. 62 НК РФ)

При наличии хотя бы одного из перечисленных обстоятельств — отказ неизбежен:

- **Уголовное преследование**
Уголовное дело по налоговым нарушениям в отношении организации или её законного представителя
- **Ликвидация**
Организация находится в процессе ликвидации
- **Выезд за рубеж**
Физическое лицо планирует выехать за пределы РФ на постоянное место жительства
- **Оспаривание**
Налоговая задолженность оспаривается в административном порядке по главе 19 НК РФ
- **Банкротство**
В отношении организации возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве)
- **Прошлые нарушения**
В течение трёх предшествующих лет ранее предоставленная рассрочка была досрочно прекращена

ПРОЦЕНТЫ, НАЧИСЛЯЕМЫЕ НА СУММУ РАССРОЧКИ (п. 3 ст. 64 НК РФ)

Стихийное бедствие
или недофинансирование
начисляется
Проценты не

0 %

пп. 1 и 2

Угроза банкротства
или сезонный характер
периода рассрочки
ЦБ РФ за весь

1/2 ключ. ставки

пп. 3 и 5

Доначисление по
результатам
периода рассрочки
ЦБ РФ за весь

1× ключ. ставки

пп. 7

КЛЮЧЕВЫЕ СРОКИ — ШПАРГАЛКА

10 раб. дней

Срок подачи заявления о рассрочке после вступления в силу решения по налоговой оспаривке (пп. 7)

+20 кал. дн.

возможное продление срока рассмотрения при запросе дополнительных сведений

10 раб. дней

Срок согласования решения с финансовым органом субъекта РФ

10 раб. дней

Срок принятия решения налоговым органом с даты получения полного пакета документов

30 кал. дн.

Срок представления обеспечения (залог / поручительство / гарантия) после принятия решения

3 раб. дня

Срок направления заявителю копии решения или мотивированного отказа